

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2332/2533

บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. มาตรา 79

พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 มาตรา

โจทก์ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร ก.หลายครั้งในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2528 โดยโจทก์กู้จากธนาคารก. สาขาฮ่องกง อันเป็นสาขาของธนาคารคู่สัญญาที่โจทก์ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทั้งปรากฏว่าไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศระหว่างกัน อันเป็นข้อที่แสดงให้เห็นได้ว่าคู่สัญญาใช้วิธีหักกลบกกันทางบัญชีไม่มีการส่งเงินตราต่างประเทศการกู้ในลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงถึงว่าเพื่อให้ตนมีเงินตราต่างประเทศไว้เพื่อหักถอนบัญชีตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกันเท่านั้น เช่นนี้ถือได้ว่าโจทก์ประกอบกิจการซื้อขายเงินตราเป็นปกติธุระ แม้โจทก์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 ก็หาได้หมายความว่าโจทก์มิใช่ผู้ประกอบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพราะการที่จะพิจารณาว่าโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากกิจการที่โจทก์กระทำเป็นสำคัญ และแม้กิจการที่โจทก์กระทำนั้นจะฝ่าฝืนกฎหมาย ก็หาทำให้โจทก์พ้นจากความรับผิดชอบในการชำระภาษีไม่ แบบแจ้งการประเมินมีข้อความระบุว่า "บริษัทมีรายรับจากกำไรจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แต่มิได้นำรายรับดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้า จึงประเมินภาษีการค้าพร้อมทั้งเบี่ยงปรับและเงิน

เพิ่มตามกฎหมาย" เป็นการระบุนายการที่ประกอบการค้าและเหตุผลที่ประเมินตามแบบที่กำหนดไว้แล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มิได้เป็นธนาคารพาณิชย์และมิได้ประกอบการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485 โจทก์ได้รับแจ้งการประเมินจากจำเลยให้ชำระภาษีการค้าและเงินเพิ่มตามอัตรา 89 ทวิ สำหรับรายรับในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2528 เป็นเงินทั้งสิ้น 8,654,538 บาท โดยให้เหตุผลว่าโจทก์มีรายรับจากกำไรในการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศแต่มิได้นำรายรับดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้า โจทก์เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานไม่ถูกต้อง จึงได้อุทธรณ์คัดค้านต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีหรือทุจริต ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้จดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าจำนวน 12 ข้อ ซึ่งในจำนวน 3 ข้อของวัตถุประสงค์ของโจทก์เกี่ยวกับการค้าตามประเภทการค้า 12 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า โจทก์จดทะเบียนการค้าไว้แล้วและประกอบการค้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2528 โจทก์มีรายรับประเภทดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัททั่วไปและได้นำรายรับดังกล่าวไปยื่นเสียภาษีการค้าไว้ทุกเดือนตามประเภทการค้า 12 ธนาคาร ชนิด 2 แสดงรายการที่ประกอบการค้าว่า ดอกเบี้ยส่วนลดจึงเป็นการแสดงแล้วว่า โจทก์ยอมรับว่า

เป็นผู้ประกอบการค้าตามประเภทการค้า 12 ธนาคาร เมื่อโจทก์มีกำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามสัญญาจำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 22,486,163.32 บาท และกำไรที่โจทก์ได้รับเข้าลักษณะเป็นรายรับจากการประกอบการค้าประเภทธนาคารตามมาตรา 79 (3)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จึงต้องนำกำไรนั้นไปเสียภาษีการค้าตามประเภทการค้า 12 ชนิด 2 แห่ง บัญชีอัตราภาษีการค้าที่โจทก์อ้างว่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโจทก์ไม่ได้ออกตัวเงินและไม่ได้มีการส่งเงินไปต่างประเทศ ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศกันระหว่างคู่สัญญากัน การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวเป็นลักษณะการค้าถึงกำไรอย่างหนึ่ง สัญญาที่โจทก์ทำไว้กับธนาคารจึงเป็นเพียงวิธีการในการปฏิบัติเท่านั้น แม้ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศกันจริงแต่ต้องมีการรับหรือจ่ายเป็นเงินบาทโดยวิธีทางบัญชี โจทก์ยังคงมีภาระที่จะต้องขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวคืนแก่ธนาคารภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกัน แต่ในระยะเวลาที่ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ถ้าหากโจทก์เห็นว่าจะได้กำไรก็จะทำสัญญาซื้อขายก่อนถึงกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ผลต่างที่ได้ก็คือกำไรจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศกันแต่อย่างใด และกำไรที่เกิดขึ้นก็เป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีการค้าแล้ว แม้โจทก์จะไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็ตาม โจทก์ก็ต้องเสียภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร หากโจทก์กู้เงินจากต่างประเทศเข้ามา เป็นจำนวน 20,000,000 ฟรังก์สวิส ตามที่อ้างการนำเงินเข้าดังกล่าวก็เพื่อเป็นทุนและเป็นฐานในการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ในการปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ กำไรที่โจทก์ได้มาจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุประการใดโจทก์ก็ต้องเสียภาษีการค้า ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 12 หรือไม่ ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางว่า ในปี 2528 โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารกรุงเทพ จำกัดหลายครั้งหลายช่วงระยะเวลา แต่ละช่วงเป็นเวลาประมาณ 45 วันตามเอกสารหมายเลข จ. 22 การซื้อขายดังกล่าวไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศระหว่างกัน หรือส่งเงินตราต่างประเทศไปนอกราชอาณาจักร โจทก์มีรายรับอันเป็นกำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในปี 2528 เป็นจำนวน 22,486,163.32 บาทพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 12 ธนาคาร ในช่องรายการที่ประกอบการค้า กำหนดว่า "การออมสินที่มีใช้ของรัฐบาล การธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกิจการของผู้ที่ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น ให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออกซื้อหรือขายตัวเงินหรือรับส่งเงินในประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งกิจการโพนก๊วน หรือช่วยตัว...ชนิด 2...จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา..." ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่เสียภาษีการค้า การที่โจทก์ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด หลายครั้งในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2528 ตามเอกสารหมายเลข จ. 23 นั้นนับว่าการกระทำได้กล่าวเป็นกรณีที่โจทก์ประกอบกิจการซื้อขายเงินตราเป็นปกติธุระ ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่ทำดังนั้นเพราะโจทก์กู้เงินต่างประเทศเป็นเงินสกุลฟรังก์สวิสเข้ามา ต้องทำสัญญาดังนั้นกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด ก็เพื่อมิให้เสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนนั้นรับฟังไม่ได้เพราะจากการนำสืบของโจทก์นั้นเงินสกุลต่างประเทศที่โจทก์กู้นั้นโจทก์กู้จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาฮ่องกง อันเป็นสาขาของธนาคารคู่สัญญาที่โจทก์ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และในการซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าระหว่างโจทก์กับธนาคารกรุงเทพ จำกัดนั้น ปรากฏว่าไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศระหว่างกัน

อันเป็นข้อที่แสดงให้เห็นได้ว่าคู่สัญญาใช้วิธีการหักกลบก้นทางบัญชีจึงมีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศ เป็นเหตุให้เห็นได้อีกชั้นหนึ่งว่าการที่โจทก์กู้เงินสกุลต่างประเทศจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาฮ่องกงนั้นก็คือการกู้จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด นั้นเอง การกู้ในลักษณะอย่างนี้นั้นเป็นการแสดงถึงว่าเพื่อให้ตนมีเงินตราต่างประเทศไว้หักทอนบัญชีตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกันเท่านั้น ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่ากู้เงินตราต่างประเทศเพื่อลงทุนในกิจการอื่นนั้นจึงรับฟังไม่ได้ไปด้วย เพราะเมื่อไม่มีการนำเงินที่กู้ออกมาแล้วจะนำไปลงทุนในกิจการอื่นได้อย่างไร ส่วนที่โจทก์อ้างว่าโจทก์มีได้รับอนุญาตให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศจากเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และกฎกระทรวง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2497 ข้อ 7 จึงมิใช่ผู้ประกอบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น เห็นว่า การที่โจทก์จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายในเรื่องนี้หรือไม่เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกับการพิจารณาว่า โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าหรือไม่ การที่จะพิจารณาว่าโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าหรือไม่ ในประเภทใดต้องพิจารณาจากกิจการที่โจทก์กระทำเป็นสำคัญ แม้กิจการนั้นโจทก์จะได้กระทำไปโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าเป็นกิจการที่กำหนดไว้ว่าจะต้องเสียภาษีการค้าแล้วโจทก์ก็มีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด นอกเหนือจากที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบในการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นอีกโสดหนึ่งด้วย ดังนั้นการที่โจทก์ประกอบกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นปกติธุระจึงเป็นกิจการของผู้ที่ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เมื่อมีผลกำไรจากการนี้โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าในประเภทการค้า 12 ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าที่โจทก์อ้างในอุทธรณ์ว่าตามมติของกพอ. เอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 18-20ว่าโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้า นั้น เห็นว่ามติดังกล่าวนั้นไม่มีกฎหมายที่จะต้องให้ศาลปฏิบัติตามนั้นและกรณีของโจทก์ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีการค้าตามเอกสารดังกล่าว เพราะโจทก์ประกอบกิจการโดย

ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ โดยซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็น
ปกติธรรมดาที่วินิจฉัยแล้ว

ส่วนที่โจทก์อ้างเหตุในอุทธรณ์ว่า หนังสือแจ้งการประเมินของเจ้าพนักงานไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าโจทก์จะเสียภาษีการค้าในประเภท
ใดในแบบด้านหลังเอกสารหมาย จ. 2 นั้นเห็นว่า ในแบบเอกสารหมาย จ.2 รายการที่
ประกอบการค้าและเหตุผลที่ประเมิน เจ้าพนักงานก็ได้ระบุไว้ในแบบช่องนี้ว่า "บริษัท
มีรายรับจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แต่มิได้นำรายรับดัง
กล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้า จึงประเมินภาษีการค้าพร้อมทั้งเบี้ยปรับและ
เงินเพิ่มตามกฎหมาย" อันเป็นการระบุให้เห็นถึงรายการที่ประกอบการค้าและเหตุผล
ที่ประเมินตามแบบที่กำหนดไว้จึงเป็นหนังสือแจ้งการประเมินที่ชอบศาลภาษีอากร
กลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เดชา สุวรรณโณ-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>

ประมวลรัษฎากร ๙ มาตรา 78 บัญญัติว่า "ผู้ประกอบการค้าตามที่ระบุในบัญชีอัตรา
ภาษีการค้าท้ายหมวดนี้ มีหน้าที่เสียภาษีการค้าจากรายรับของทุกเดือนภาษีตาม

อัตราในบัญชีอัตราภาษีการค้า..." ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภท 12 กิจการ
ธนาคาร กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการออมสินที่มีใช้ของรัฐบาล การธนาคารพาณิชย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกิจการของผู้ที่ประกอบกิจการโดยปกติ
เยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น ให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อหรือ
ขายตัวเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งกิจการโพงก๊วนหรือ
ฮ่วยตั้ว มีหน้าที่เสียภาษีการค้าอัตราร้อยละ 3.0 จากดอกเบี้ย ส่วนลดค่าธรรมเนียม
ค่าบริการหรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซื้อหรือขายตัวเงิน ตามประมวล
รัษฎากรฯ ได้แยกชนิดกิจการค้าประเภทธนาคารออกเป็น 3 ลักษณะที่ต้องเสียภาษี
การค้า คือ 1. การประกอบกิจการออมสินที่มีใช้ของรัฐบาล 2. การประกอบกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 3. การประกอบกิจการโดย
ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ในข้อเขียนนี้จะวิเคราะห์เฉพาะการประกอบกิจการโดย
ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ประ
มวลรัษฎากรฯ ได้ยกตัวอย่างไว้ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การแลกเปลี่ยน
เงินตรา การออก ซื้อ หรือขายตัวเงิน หรือการรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ
รวมทั้งกิจการโพงก๊วน หรือฮ่วยตั้ว การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์โดย
ลักษณะแล้ว หากจำต้องเหมือนกับธนาคารพาณิชย์อย่างแท้จริงหรือไม่ เช่น ต้องมีการรับ
ฝากเงินและนำเงินที่รับฝากออกให้กู้ หากเพียงแต่นำเงินออกให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ย
ก็ถือว่าเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์แล้ว ข้อสำคัญคือการประกอบ
กิจการดังกล่าวจะต้องกระทำเป็นประจำจึงจะถือว่าเป็นกิจการเยี่ยงธนาคาร
พาณิชย์ ปัญหาว่าการกระทำก็ครั้งจึงจะถือว่าเป็นปกติเป็นเรื่องยาก ต้องศึกษาจาก
แนวคำพิพากษาศาลฎีกา เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 520/2525 (ประชุมใหญ่) ระหว่าง
บริษัท ดรีเพชเชอริชเชลส์ จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร กับพวก จำเลย ศาลฎีกา
วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "...ในคำฟ้องข้อ 2 นั้นเอง โจทก์ยังได้แสดงยกสถิติการให้กู้
มาให้เห็นด้วยว่า ในระหว่างเดือนธันวาคม 2517 ถึงเดือนกันยายน 2518 โจทก์ให้กู้

รวม 13 ราย เป็นเงิน 7,980,000 บาทในระหว่างเดือนตุลาคม 2518 ถึงเดือน
กันยายน 2519 โจทก์ให้กู้รวม 5 ราย เป็นเงิน 3,140,000 บาท ในระหว่างเดือน
ตุลาคม 2519 ถึงเดือนกันยายน 2520 โจทก์ให้กู้รวม 5 ราย เป็นเงิน 54,494,489
บาท จากการให้กู้นี้โจทก์ได้รับค่าดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นเงิน 6,095,140 บาท¹⁷
สตางค์ ตามพฤติการณ์ที่กล่าวมาแล้วเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่า การให้กู้ยืมเงินเป็นการ
ประกอบกิจการโดยปกติในทางการค้าของโจทก์อย่างหนึ่ง...จึงถือเป็นกิจการของผู้ที่
ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์..." และขอให้ศึกษาคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 706/2525ระหว่าง บริษัทมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร
กับพวกจำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "...การประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินโดย
เรียกดอกเบี้ย เป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์อย่างหนึ่ง โดยกฎหมาย
ได้ยกตัวอย่างของการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไว้โดยแจ้งชัดว่า เช่น ให้
กู้ยืมเงิน ฉะนั้นถ้าหากผู้ประกอบการค้าใดได้กระทำการให้กู้ยืมเงินโดยปกติก็ต้อง
เสียภาษีการค้า... แต่ถ้าให้กู้ยืมเงินโดยไม่ปกติก็ต้องเสียภาษีการค้า ปัญหาในคดีนี้จึง
ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินโดยปกติหรือไม่ ข้อเท็จ
จริงแห่งคดีนี้ปรากฏในเบื้องต้นแล้วว่าโจทก์ได้จดทะเบียนไว้ว่าตนมีวัตถุประสงค์ในการ
ให้กู้ยืมด้วย ฉะนั้นการให้กู้ยืมเงินจึงเป็นการประกอบกิจการค้าตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัทโจทก์อยู่แล้ว นอกจากนี้ให้ฟังของโจทก์ยังได้แสดงสถิติการให้กู้ของโจทก์ตั้ง
แต่เดือนตุลาคม 2516 ถึงกันยายน 2517 ว่าในช่วง 1 ปี นั้นโจทก์ให้กู้ไป 24 ราย
เป็นการกู้เพื่อต่อตัวถึง 113 คັນ กู้สร้างศูนย์บริการ 7 ราย กู้ขยายโรงงาน 1 ราย
และโจทก์ได้แสดงรายรับมาในฟ้องด้วยว่า โจทก์ได้รับดอกเบี้ยจากการให้กู้ดังกล่าว
เป็นเงิน 4,200,348 บาท 05 สตางค์ พฤติการณ์ที่ปรากฏจากคำฟ้องและคำรับของ
โจทก์เอง เป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่า การให้กู้ยืมเงินก็เป็นประกอบกิจการโดยปกติ
ของโจทก์อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ..." ตามคำพิพากษา
ศาลฎีกาทั้งสองเรื่องข้อเท็จจริงปรากฏในเรื่องแรกโจทก์ให้กู้ยืมเงินรวม 23 ราย

ส่วนคดีที่สองโจทก์ให้กู้ยืมเงินรวม 24 ราย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ให้กู้ยืมเงินเป็น
ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารกรุงเทพ จำกัด
หลายครั้งหลายช่วงระยะเวลาแต่ละช่วงเป็นเวลาประมาณ 45 วัน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
การที่โจทก์ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศหลายครั้งในรอบระยะเวลาบัญชีปี
2528 เป็นการซื้อขายเงินตราเป็นปกติธุระเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีข้อยุติว่าการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร
พาณิชย์จะต้องมีการให้กู้ยืมหรือซื้อขายเงินตราที่ครั้งหนึ่งจะถือว่าเป็นปกติ คงต้อง
อาศัยข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้ประกอบการเป็นกรณี ๆ ไป การให้กู้ยืมเงิน คำ
ประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตัวเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศ
ด้วยวิธีต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องเป็นการกระทำกับบุคคลภายนอกโดยหาประโยชน์อันมี
มูลค่า เช่นกำไรจากดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือกำไรจากการแลก
เปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตัวเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ ฯลฯ ถ้า
เป็นการให้บุคคลภายในองค์กรเดียวกันกู้ยืมเงินโดยไม่มุ่งกำไร แต่มีลักษณะ
เป็นการสงเคราะห์ก็ไม่ถือเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2333/2526 ระหว่างบริษัทไพบูลย์
สมบัติ จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร กับพวก จำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่ง
ว่า"...การที่โจทก์กู้เงินจากธนาคารนำมาให้ผู้ถือหุ้นของโจทก์กู้และมีรายรับเป็น
ดอกเบี้ยจากการให้กู้ดังกล่าวเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
อันเป็นประเภทการค้า 12 ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าแห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงแห่งคดีนี้ ปรากฏว่าบริษัทโจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์
ประกอบกิจการค้าในการให้กู้ยืมเงิน การที่โจทก์ให้ผู้ถือหุ้นของโจทก์กู้ยืมเงินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4(9) ว่าให้สวัสดิการ
และสงเคราะห์แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบการสงเคราะห์ผู้ถือหุ้น

ของโจทก์ พ.ศ. 2514 ทุกประการ โจทก์ไม่ได้ให้ลูกค้าของโจทก์หรือบุคคลภายนอก
กู้ยืมเงินแต่อย่างใด ศาลฎีกาจึงเห็นว่าการที่โจทก์ให้ผู้ถือหุ้นของโจทก์กู้ยืมเงินเป็น
เรื่องโจทก์ให้สวัสดิการและสงเคราะห์แก่ผู้ถือหุ้นของโจทก์ อันเป็นเรื่องกิจการ
ภายในของโจทก์โดยแท้ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการค้ากับบุคคลภายนอกแต่
อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกิจการของผู้ที่ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคาร
พาณิชย์..." กรณีให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงินหรือให้พนักงานหรือสมาชิกกู้ยืมเงิน
สวัสดิการ แม้จะมีการติดดอกเบี้ยยก็ไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยง
ธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องนำเงินได้จากดอกเบี้ยยไปเสียภาษีการค้าประเภทธนาคาร ซึ่ง
กรมสรรพากรได้มีคำสั่งที่ ป.11/2528 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. กรณีบริษัทในเครือ
เดียวกันให้กู้ยืมเงินกันเองไม่ว่าจะนำเงินของตนหรือนำเงินที่กู้ยืมจากบุคคลอื่นมาให้
กู้ยืมในระหว่างกันเอง และไม่ว่าจะติดดอกเบี้ยยในอัตราเท่าใดก็ตาม ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
จากการกู้ยืมเงินในกรณีเช่นนี้ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษี
การค้า บริษัทในเครือเดียวกัน คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตั้งแต่สอง
นิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการกู้ยืม 2. กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
นำเงินทุนเงินกู้ยืม เงินเพิ่มทุน หรือเงินอื่นที่เหลืออยู่ไปฝากธนาคาร หรือซื้อตัวเงิน
ของสถาบันการเงินอื่น โดยได้รับดอกเบี้ยตามอัตราปกติกรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าดอกเบี้ย
นั้นเป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีการค้าแม้ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะ
ประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ก็ตาม 3. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนสะสมพนักงานหรือทุนอื่นใดเพื่อพนักงานและ
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้นำเงินกองทุนนี้ออกให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกู้
ยืมเป็นสวัสดิการ โดยติดดอกเบี้ยยสำหรับเงินที่ให้กู้นั้นตามสมควรไม่ต้องนำดอกเบี้ย

นั้นมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีการค้า ข้อสังเกตประการสุดท้าย ตามฎีกาที่บันทึกนี้ โจทก์ต่อสู้ว่าโจทก์มิได้รับอนุญาตให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศจากเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2497 ข้อ 7 จึงมิใช่ผู้ประกอบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ต้องเสียภาษีการค้า ศาลฎีกาเห็นว่า การพิจารณาว่าโจทก์จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ต้องพิจารณาจากกิจการที่โจทก์กระทำเป็นสำคัญ แม้ว่ากิจการนั้นโจทก์จะได้กระทำโดยฝ่าฝืนกฎหมายถ้าเป็นกิจการที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้จะต้องเสียภาษี โจทก์มีหน้าที่ต้องชำระภาษี กรณีเงินได้จากการประกอบกิจการฝ่าฝืนกฎหมายศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 878/2527 ระหว่างบริษัทจำกัด ธนาคารเอเชีย โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งไว้ตอนหนึ่งว่า "...ปัญหาข้อที่โจทก์ฎีกาว่าการดำเนินการค้าอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ประมวลรัษฎากรคงไม่ต้องการที่จะเรียกเก็บภาษีอากรจากรายรับที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายนั้น เห็นว่าการประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นการประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นการประกอบกิจการที่บุคคลทั่ว ๆ ไปทำได้ตามกฎหมาย เพียงแต่ห้ามบุคคลบางประเภทไว้เท่านั้น เช่นกรณีนี้ก็ห้ามธนาคารมิให้ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์จะนำเอาไปเปรียบเทียบกับกรรับจ้างค้าประเวณีหรือรับจ้างกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายดังที่โจทก์ฎีกาหาได้ไม่ เพราะกิจการดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลทุกคนย่อมประกอบกิจการดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นหากการกระทำของโจทก์จะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 หรือไม่เพียงไรก็ตามก็หาไม่ผลให้โจทก์ได้รับยกเว้นการเสียภาษี (การค้า) ตามประมวลรัษฎากรแต่ประการใดไม่..." จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 848/2527 ทำให้เห็นว่าเงินได้จากกิจการที่ฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินได้ดังกล่าวยังมี

การต้องเสียภาษี(การค่า) แต่ถ้าวเงินได้จากกิจการที่ผิดกฎหมายในตัวเอง หรือกฎหมายห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ผู้ใดกระทำได้ เงินได้เหล่านี้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 848/2527 ย่อมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีผู้บันทึกเห็นว่า ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นเรื่องภาษีการค่า กฎหมายค่านึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการเป็นสำคัญแต่ถ้าเป็นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายค่านึงถึงประเภทของเงินได้เป็นสำคัญ ประมวลรัษฎากรฯ มาตรา 40 กำหนดเงินได้ทั้งหมด 8 ประเภท โดยไม่ค่านึงว่าจะได้มาโดยวิธีใด ดังนั้น ถ้าวเงินได้จากการกระทำผิดกฎหมาย เช่น เงินได้จากการค้ายาเสพติดให้โทษหรือรับจ้างฆ่าคน หรือค่าของเถื่อน เงินได้เหล่านี้ถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเงินได้ ไม่น่าจะได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล.